

OTROSÍ No. 1

25/04/2024

Aprobado *Daibys H.*

CONTRATO : 4123000081

CONTRATANTE : CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

**CONTRATISTA : CONSORCIO POWER & LIGHTING SYSTEMS SAS - LG
SERVIS SAS.**

**VIGENCIA : DESDE EL DOS (02) DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL
ACTUAL PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2024.**

Entre los suscritos a saber: **CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP**, empresa prestadora del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica de carácter mixto, sociedad legalmente constituida mediante documento privado suscrito el 20 de abril de 2020, inscrito en Cámara de Comercio de Barranquilla el 23 de abril de 2020 con el No. 379839 del Libro IX, posteriormente trasladada a la Cámara de Comercio de Cartagena el 14 de noviembre de 2020, inscrita con el No. 163,196 del Libro IX, e identificada con el NIT **901.380.949 - 1**, la cual actúa a través del Doctor **JHON JAIRO GRANADA GIRALDO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **15.899.095**, en su calidad de **Representante Legal**, de conformidad con el nombramiento realizado mediante Acta número 79 del 5 de marzo de 2024, correspondiente a la Junta Directiva, y en tal condición representante legal de dicha empresa, que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **CARLOS ALEXANDER ROMERO GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.961.122**, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO POWER & LIGHTING SYSTEMS SAS - LG SERVIS SAS**, identificado con el NIT **901.717.504-7**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, ambos **LAS PARTES**, quienes han acordado celebrar el presente otrosí al contrato No. **4123000081**, el cual se registrará por las cláusulas que se enuncian a continuación, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. - Que el **CONTRATANTE** comunicó al **CONTRATISTA** la aceptación de la oferta cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA., mediante carta contrato del 27 de julio de 2023 identificada con el consecutivo No. 17954720-23-104, la cual generó el Contrato No. 4123000081, actualmente vigente entre las partes.

SEGUNDA. - Que el citado contrato tiene un plazo de ejecución inicial de doce (12) meses, contados desde el dos (02) de agosto de 2023 hasta el primero (01) de agosto de 2024.

TERCERA. – Que las partes han considerado adicionar valor al contrato, dada la necesidad de garantizar el suministro de elementos y accesorios para transformadores de potencia, y así dar cumplimiento a los compromisos establecidos para el desarrollo y mejora del servicio de energía, de conformidad con las razones expuestas por el área requeridora en el informe justificativo que respalda el presente otrosí.

CUARTA. – Que dado lo anotado en la consideración TERCERA, se hace necesario también modificar las garantías constituidas para respaldar el cumplimiento del contrato.

Que como consecuencia de lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. - Adicionar valor al contrato No. **4123000081** en la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$479.052.007,11 COP).**, con lo cual el valor total estimado del contrato para efectos de constitución de garantías queda en la suma de **MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.819.169.816,11 COP).**

SEGUNDO. – Como consecuencia de la adición acordada, el CONTRATISTA modificará las pólizas constituidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, por lo cual las citadas garantías, tendrán las siguientes condiciones:

- **Cumplimiento**
Valor asegurado: 20% del valor del contrato.
Vigencia: Igual a la duración del contrato y sus prórrogas; este amparo deberá estar vigente hasta la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo a satisfacción.
- **Póliza de Correcto Funcionamiento de los equipos**
Valor asegurado: 30% del valor del contrato.
Vigencia: Vigencia postcontractual igual a la garantía del equipo o bien suministrado.
- **Póliza de calidad del bien**
Valor asegurado: 20% del valor del contrato.
Vigencia: Igual a la totalidad del plazo del contrato y sus prórrogas

TERCERO. - Las demás cláusulas y condiciones del contrato No. **4123000081** continúan vigentes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo anteriormente expresado se firma el presente Otrosí, en Cartagena, a los dieciséis (16) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

EL CONTRATANTE



Firmado digitalmente por
Jhon Jairo Granada Giraldo
Fecha: 2024.04.18 11:20:24
-05'00'

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

JHON JAIRO GRANADA GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

CARLOS
ALEXANDER
ROMERO GOMEZ

Firmado digitalmente por
CARLOS ALEXANDER ROMERO
GOMEZ
Fecha: 2024.04.19 09:00:43
-05'00'

CONSORCIO POWER & LIGHTING
SYSTEMS SAS - LG SERVIS SAS
CARLOS ALEXANDER ROMERO GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Ariel Jiménez Martínez – Profesional Sr. Comprador 

Revisó: Milena Isabel Inela Jiménez – Profesional Senior Asesoría Jurídica 
Claudia Marcela Pardo Schotborgh – Líder Gestor Compras 

Validó: Fernando Ferrer Ucros – Gerente de Servicios Empresariales (E) 